

FLUJOGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE CAUSAS LA/FT/FPADM

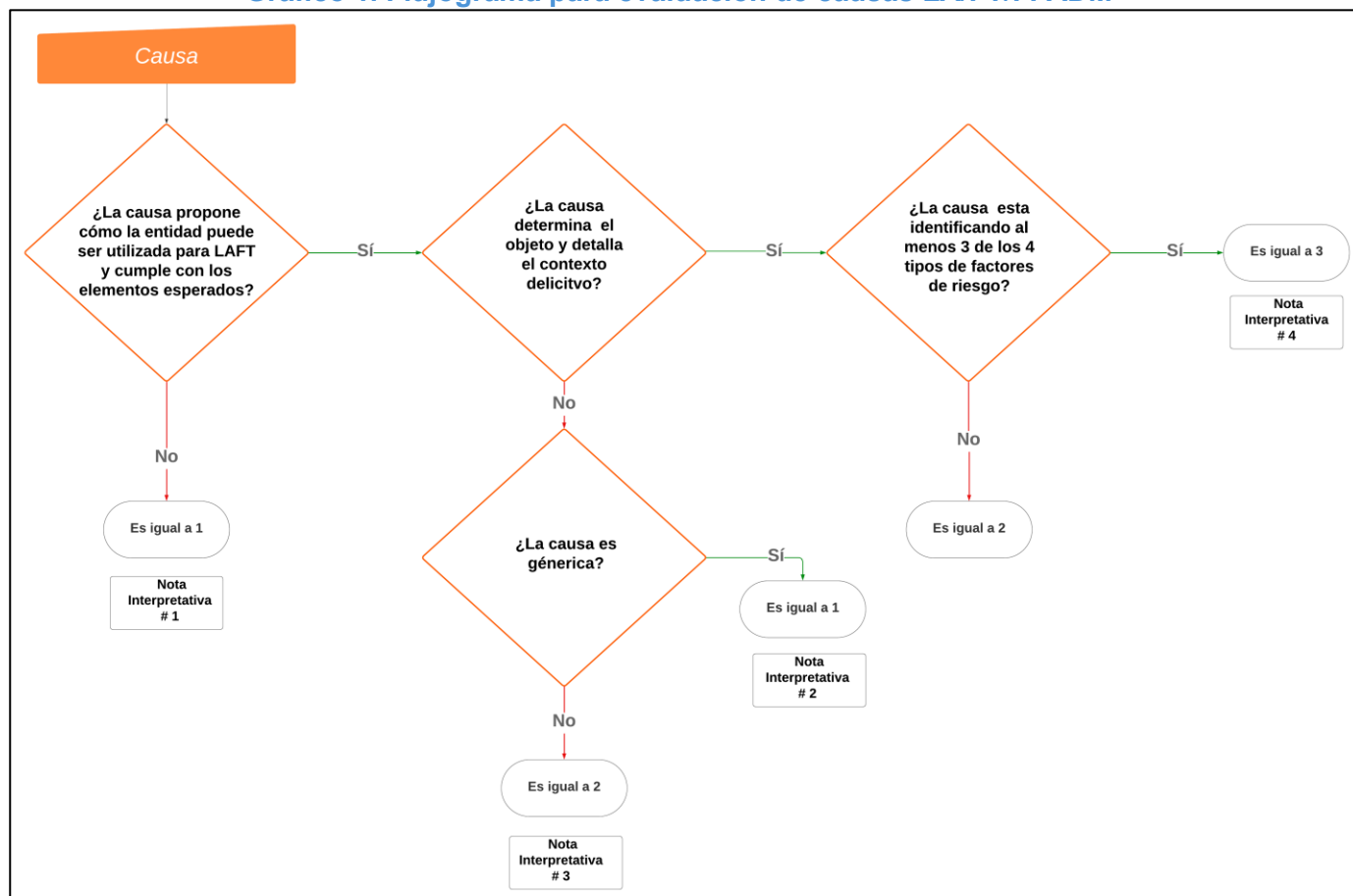
Introducción

El objetivo de este documento es presentar la guía de evaluación de los elementos esperados en las causas descritas en las matrices de riesgo de LA/FT/FPADM de las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Esta guía está soportada en el marco conceptual para el monitoreo y evaluación del SARLAFT.

Esquema de evaluación y calificación

El siguiente gráfico presenta la secuencia de preguntas que un evaluador debe responder para orientar el proceso de calificación. La primera pregunta indaga si la causa plantea cómo la entidad puede ser utilizada para el LA/FT/FPADM e incluye los elementos esperados; la segunda verifica que los elementos de *objeto* y *contexto* estén descritos con el suficiente detalle para identificar de qué manera la entidad puede ser utilizada; y la tercera valida si la causa incorpora al menos tres de los cuatro factores de riesgo LA/FT/FPADM.

Gráfico 1. Flujoograma para evaluación de causas LA/FT/FPADM



En la siguiente tabla se describen las notas interpretativas que sirven como guía para evaluar la descripción de las causas que históricamente la SFC ha encontrado en los procesos de supervisión del SARLAFT.

Tabla 1. Notas Interpretativas para la evaluación de causas LA/FT/FPADM

Nota Interpretativa	Descripción	Puntaje
No.1	• Modela fallas operativas de controles (p.e., inexistencia de procedimientos para el archivo de la documentación e información relacionada con la prevención del LAFT). • No propone un sujeto (p.e., retiros significativos de efectivo a través de corresponsales bancarios en zonas de alto riesgo de LAFT). • Está descrita como un riesgo (p.e., accionistas o representantes legales que usen a la Entidad para el LAFT). • La estructura de la causa no contempla los elementos esperados: lo que indica que carece de uno o más elementos esenciales (sujeto, acción, objeto o contexto). Como resultado, no cumple con la estructura requerida y recibe una calificación de 1.	1
No.2	En el contexto de la evaluación de las matrices de riesgo de LAFT, una <i>causa genérica</i> se entenderá como aquella que involucra un sujeto que ejecuta una acción sobre un objeto indeterminado (p.e., recursos, recursos ilícitos, transacciones, operaciones, bienes, activos) y en un contexto delictivo que no describe las circunstancias específicas, los métodos o las herramientas empleadas para llevar a cabo dicha acción (p.e., jurisdicciones de alto riesgo, corrupción, narcotráfico, etc.). <i>Ejemplos:</i> • Clientes ingresan recursos provenientes de LAFT • Usuarios canalizan recursos provenientes de DCAP • Clientes comercializadores de oro ingresan recursos provenientes del LAFT • Clientes contratistas del Estado ingresan recursos provenientes de DCPA • Clientes reciben recursos relacionados con el lavado de activos.	1

Nota Interpretativa	Descripción	Puntaje
No.3	La causa presenta alguna de las siguientes estructuras: 1. Sujeto, acción, <u>objeto indeterminado</u>¹ y un contexto delictivo que describe las circunstancias específicas. <i>Ejemplos:</i> • Clientes realizan <u>operaciones</u> en sucursales por montos levemente inferiores al tope de reporte individual o acumulado, utilizando la modalidad de pitufeo con el objetivo de evitar que se detecte el ingreso de recursos provenientes de actividades de LAFT. • Fideicomitentes ordenan pagos desde negocios fiduciarios de anticipo a personas expuestas políticamente o relacionadas con PEP, sin una justificación clara de su vinculación con la operación, facilitando el desvío de recursos a través de transacciones encadenadas o estructuradas que ocultan el beneficiario final y permiten su apropiación indebida. 2. Sujeto, acción, objeto determinado y un <u>contexto delictivo que no describe las circunstancias específicas</u>² <i>Ejemplos:</i> • Clientes consorcios o uniones temporales reciben en sus cuentas corrientes consignaciones en efectivo por montos inferiores a 10 millones de pesos, provenientes de actividades ilícitas vinculadas con el delito de corrupción administrativa (DCAP). • Clientes realizan transferencias internacionales de grandes sumas de dinero, superiores a 100 mil dólares, desde sus cuentas corrientes ofrecidas por la entidad hacia cuentas en un país clasificado como de alto riesgo	2

¹ Revisar definición del elemento objeto determinado, en la *Tabla 1. Elementos esperados en las causas* de este documento.

² Revisar definición del elemento contexto que describe las circunstancias específicas, en la *Tabla 1. Elementos esperados en las causas* de este documento.

Nota Interpretativa	Descripción	Puntaje
	por el GAFI, sin una justificación comercial clara, con el fin de financiar actividades vinculadas al financiamiento del terrorismo (FT). • Clientes promitentes compradores adquieren unidades inmobiliarias en zonas exclusivas de Medellín mediante abonos en efectivo de hasta 100 millones de pesos, sin financiamiento hipotecario, utilizando recursos posiblemente provenientes del narcotráfico, con el fin de legalizar los fondos ilícitos a través de la compra de bienes inmuebles. • Clientes comercializadores reciben depósitos en efectivo en sus cuentas corrientes por montos superiores a 5 millones de pesos provenientes de actividades no justificadas y que, posteriormente, se retiran en jurisdicciones de alto riesgo.	
No.4	Se caracteriza por la presencia de un sujeto que realiza una acción sobre un <u>objeto determinado y en un contexto delictivo</u> que describe las circunstancias específicas, los métodos o las herramientas utilizadas para cometerlo. Adicionalmente, en ésta se evidencian al menos tres de los cuatro tipos de factores de riesgo (cliente, producto o servicio, canal y jurisdicción), asegurando siempre la inclusión del cliente. <u>Convenciones:</u> <i>Sujeto</i> <i>Acción</i> <i>Objeto determinado</i> <i>Contexto delictivo que describe las circunstancias específicas</i> <i>Ejemplos:</i> • <i>Clientes</i> <i>reciben</i> transferencias internacionales desde países con presencia de organizaciones terroristas vinculadas a la comercialización ilícita de drogas, petróleo y carbón vegetal. Las cuentas de ahorro receptoras están ubicadas en municipios con alto riesgo de radicalización, aumentando la probabilidad de que estos fondos sean	3

Nota Interpretativa	Descripción	Puntaje
	utilizados para financiar actividades terroristas (Financiación del terrorismo) • Cientes propietarios de estaciones de servicio en Norte de Santander, utilizando ganancias provenientes del tráfico de drogas, realizan depósitos de efectivo en ventanilla a sus cuentas de ahorro por montos inferiores a 10 millones de pesos, y los retiran en cajeros automáticos en la misma jurisdicción sin un patrón comercial aparente, lo que facilita la fragmentación del dinero ilícito. (narcotráfico) • Cientes exportadores de oro realizan transferencias superiores a un millón de dólares desde sus cuentas corrientes a terceros en India, una jurisdicción de alto riesgo debido a distorsiones en las exportaciones de oro, tanto en cantidad como en valor. Estas distorsiones podrían indicar que las transacciones están siendo canalizadas a través de empresas fachada, con el objetivo de legitimar recursos ilícitos provenientes de actividades del narcotráfico y la financiación de terrorismo. (narcotráfico y FT) • Usuarios vinculados a redes criminales realizan múltiples retiros de efectivo, por montos cercanos al límite permitido, en cajeros automáticos de la entidad vigilada ubicados en zonas fronterizas como Cúcuta. Las tarjetas, emitidas por bancos sin presencia en Colombia, son utilizadas como parte de un esquema de lavado de activos, facilitando la integración de fondos ilícitos al sistema financiero. (LA) • Cientes personas jurídicas contratistas del Estado bajo la figura de UT/Consortio dispersan pagos de dinero de origen público desde sus cuentas de ahorro o corrientes a beneficiarios ubicados en jurisdicciones con altos índices de corrupción, quienes están relacionados en algún grado de consanguinidad o afinidad con una PEP, configurándose el delito de cohecho por el pago de dádivas para favorecer la adjudicación de contratos (corrupción) • Cientes corporativos realizan compras o ventas de divisas para encubrir pagos ilícitos a través de empresas	

Nota Interpretativa	Descripción	Puntaje
	fachada, transfiriendo fondos a terceros en Liechtenstein, jurisdicción considerada paraíso fiscal, sin justificación comercial. Estos pagos pueden destinarse a sobornos de funcionarios extranjeros, materializando el delito de soborno transnacional mediante facturación falsa o contratos simulados. (Soborno trasnacional).	

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Observaciones
1	Febrero 2025	Se elaboro y publicó en la página de la SFC documento metodológico para evaluar los elementos esperados en las causas de las matrices de riesgo de LA/FT/FPADM de las entidades vigiladas
2	Junio 2026	Se ajustan los ejemplos de causas descritos en el anexo eliminando el pronombre relativo “que”, de acuerdo con las sesiones de capacitación realizadas durante el mes de junio de 2026.